

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 dhoulkaâda 1417 - 4 avril 1997

140^{ème} année

N° 27

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Maintien en activité dans le secteur public	548
---	-----

Premier Ministère

Décret n° 97-551 du 31 mars 1997, modifiant et complétant le décret N° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics	548
Décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif	549
Nomination d'un chargé de mission	550
Arrêtés du Premier ministre du 29 mars 1997, portant ouverture d'examens professionnels pour la nomination dans le grade d'administrateur général et d'administrateur en chef	550

Ministère de la Justice

Décret n° 97-553 du 31 mars 1997, fixant l'organisation administrative et financière de la mutuelle des magistrats et les règles de son fonctionnement	550
Arrêtés du ministre de la justice du 29 mars 1997, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire	552

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 97-554 du 31 mars 1997, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Beni Khiar de deux immeubles nécessaires à l'ouverture d'une rue	552
---	-----

Ministère des Affaires Sociales

- Décret n° 97-555 du 31 mars 1997**, modifiant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole **553**
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mars 1997, relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants **553**

Ministère des Finances

- Décret n° 97-556 du 31 mars 1997**, portant réduction ou suspension des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de certains produits agricoles et suspension du prélèvement institué sur la viande bovine **554**
- Maintien en activité dans le secteur public **554**

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

- Décret n° 97-558 du 31 mars 1997**, portant création de la commission permanente de coordination des structures économiques tunisiennes à l'étranger et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement **554**

Ministère de l'Education

- Nomination du directeur général de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation **555**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 mars 1997, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature **555**

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

- Décret n° 97-560 du 31 mars 1997**, complétant le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de la formation professionnelle **555**

Ministère de la Santé Publique

- Nomination d'un chef de service **556**

Ministère des Communications

- Décret n° 97-562 du 31 mars 1997**, portant organisation du ministère des communications **556**
- Décret n° 97-563 du 31 mars 1997**, modifiant et complétant le décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des communications **563**

Ministère du Développement Economique

- Décret n° 97-564 du 31 mars 1997**, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques **565**
- Décret n° 97-565 du 31 mars 1997**, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge **565**
- Décret n° 97-566 du 31 mars 1997**, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge **568**
- Décret n° 97-567 du 31 mars 1997**, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif **569**

Ministère de la Culture

- Décret n° 97-571 du 31 mars 1997**, modifiant et complétant le décret n° 96-634 du 15 avril 1996, portant institution d'un prix au profit de l'entreprise qui s'est distinguée par son activité culturelle **570**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 97-569 du 31 mars 1997 , complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche	570
Nomination d'un commissaire régional	571

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	571
---	------------

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 97-550 du 31 mars 1997.

Monsieur Ali Tounsi, professeur principal d'enseignement secondaire, est maintenu en activité après l'âge de mise à la retraite pour une période d'une année à partir du 1er juillet 1997.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 97-551 du 31 mars 1997, modifiant et complétant le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 Mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique N° 91-24 du 30 Avril 1991,

Vu la loi n° 75-35 du 14 Mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 et la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996.

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - Le premier alinéa de l'article premier du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est modifié comme suit :

- "Les marchés publics sont des contrats écrits passés par l'Etat, les collectivités publiques locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif tels que définis par l'article 33-7 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-mentionnée ou les entreprises publiques, en vue de la réalisation de travaux, de fournitures, de services ou d'études".

Art. 2. - Il est ajouté au titre IV du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 susvisé un chapitre comprenant les articles 124 (bis) et 124 (ter) suivants :

CHAPITRE IV

Dispositions particulières applicables aux marchés des établissements publics à caractère non administratif

Article 124 (bis) : Sous réserve des dispositions de textes législatifs ou réglementaires spécifiques aux marchés de certains établissements publics, les marchés des établissements publics à caractère non administratif tels que définis par l'article 33-7 de la loi 89-9 sus-mentionnée, sont soumis aux dispositions relatives aux marchés de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telles que prévues par le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 susvisé, et ce, compte tenu des dispositions suivantes :

Article 124 (ter) : La commission supérieure des marchés et la commission départementale du ministère de tutelle exercent exclusivement à l'égard des marchés des établissements publics visés par l'article 33-7 de la loi n° 89-9 sus-mentionnée les attributions et les prérogatives prévues aux articles 97 (nouveau) à 102 (nouveau) du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 sus-visé.

Dans ce cas, la commission départementale du ministère de tutelle sectorielle instituée par l'article 101 (nouveau) du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est composée comme suit :

- Le Ministre concerné ou son représentant : Président
- Le Directeur Général de l'établissement concerné : Membre
- Un représentant du ministère des finances : Membre
- Un représentant du ministère du commerce : Membre
- Un représentant du ministère de l'industrie : Membre
- Un représentant du ministère du développement économique : Membre
- Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie : Membre
- Le contrôleur d'Etat : Membre

Art. 3. - Le paragraphe 11 de l'article 6 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est modifié comme suit :

"La désignation du comptable public assignataire chargé du paiement lorsque le marché est passé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité publique locale ou d'un établissement public à caractère administratif ou de l'agent habilité à cet effet lorsque le marché est passé pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics visés par l'article 33-7 de la loi n° 89-9 sus-mentionnée".

Article 4 : Le dernier alinéa de l'article 23 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est modifié comme suit :

"Pour les marchés passés pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif, le cautionnement est reçu par l'agent habilité à cet effet. Les oppositions y afférentes doivent être faites selon les normes applicables à l'entreprise publique ou à l'établissement public visé par l'article 33-7 de la loi N° 89-9 sus-mentionnée".

Art. 5. - L'alinéa 2 de l'article 46 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est modifié comme suit :

"Est membre de droit de la commission d'ouverture des plis, le contrôleur des dépenses pour les marchés de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et le contrôleur d'Etat pour les marchés des entreprises publiques et des établissements publics visés par l'article 33-7 de la loi N° 89-9 sus-mentionnée".

Art. 6. - L'alinéa 3 de l'article 84 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est modifié comme suit :

"Pour les marchés des entreprises publiques et des établissements publics visés par l'article 33-7 de la loi n° 89-9 sus-mentionnée, le montant des avances est fixé par les cahiers des charges sans toutefois dépasser 20 % du montant initial du marché".

Art. 7. - L'alinéa premier de l'article 87 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est modifié comme suit :

"Le mandatement des sommes dues au créancier ou l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif visés par l'article 33-7 de la loi n° 89-9 sus-mentionnée, doit intervenir dans un délai de trois mois soit à partir de la date de la constatation des droits à acompte ou paiement pour solde, soit à partir du jour où le créancier a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 86 du présent décret".

Art. 8. - L'article 111 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 est modifié comme suit :

"L'avis des commissions des marchés a force de décision à l'égard des ordonnateurs et des directeurs généraux des établissements publics visés par l'article 33-7 de la loi n° 89-9 sus-mentionnée. Il ne peut être passé outre cet avis que par décision du premier ministre sur proposition du ministre chargé de la tutelle sectorielle desdits établissements".

Art. 9. - Le Premier ministre, les ministres, et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier Ministre,

Vu la loi N° 89-9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi N° 94-102 du 1er Août 1994 et la loi N° 96-74 du 29 Juillet 1996 et notamment les articles 33-8 et 33-9,

Vu le décret N° 90-1855 du 10 Novembre 1990 fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret N° 92-1 du 6 Janvier 1992,

Vu le décret N° 97-551 du 31 mars 1997, modifiant et complétant le décret N° 89-442 du 22 Avril 1989 portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret N° 97-556 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge.

Vu l'avis du Ministre du Développement Economique,

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrète :

Article Premier En application des dispositions des articles 33-8 et 33-9 de la loi n° 89-9 du 1er Février 1989, le présent décret fixe les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif tels que définis par l'article 33-7 de la loi sus-indiquée.

CHAPITRE I

Des attributions des directeurs généraux des établissements publics à caractère non administratif

Article 2 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque établissement public à caractère non administratif, le directeur général est chargé de la direction de l'établissement public. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

- présider les conseils d'entreprise et les comités consultatifs à caractère scientifique et technique pouvant être créés éventuellement,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'établissement,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation de l'établissement, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- conclure les opérations d'acquisition d'alienation et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'établissement,
- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'établissement et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Article 3 : Outre les missions prévues par l'article deux du présent décret, les textes fixant l'organisation administrative et financière de l'établissement public à caractère non administratif concerné peuvent charger le directeur général d'autres missions compte tenu des spécificités de chaque établissement.

Article 4 : Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II

Des attributions des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif, de leur composition et des modes de leur fonctionnement

Article 5 : Le conseil d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif prévu par l'article 33-9 de la loi n° 89-9 susvisée est chargé d'examiner et de donner son avis sur :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- les états financiers,
- l'organisation de l'établissement, le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclues par l'établissement,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement,
- et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité de l'établissement et qui lui est soumise par le directeur général de l'établissement concerné.

Article 6 : Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué dix jours au moins à l'avance à tous les membres du conseil, au Contrôleur d'Etat et au Ministère de Tutelle Sectorielle.

L'ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de l'établissement concerné, le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Le Conseil d'entreprise émet son avis à la majorité de ses membres présents.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure, le Conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner des questions urgentes.

Le Directeur Général désigne un cadre de l'établissement pour assurer le secrétariat du conseil, préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial cosigné par le Directeur Général et un membre du conseil.

Article 7 : Les décrets portant organisation administrative et financière de chaque établissement public à caractère non administratif, tel que défini par l'article 33-7 de la loi n° 89-9 susvisée, fixent la composition du conseil d'entreprise, et celle des comités consultatifs à caractère scientifique et technique, pouvant être créés éventuellement, ainsi que les conditions et les modes de nomination de leurs membres.

Le nombre des membres des conseils d'entreprise et des autres comités consultatifs ne peut dépasser douze.

Article 8 : Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Article 9 : Le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 97-568 du 31 mars 1997.

Monsieur Majid Mraihi, journaliste reporter, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre (secrétariat d'Etat à l'information).

Arrêté du Premier ministre du 29 mars 1997, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur général.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par les décrets n° 90-769 du 12 mai 1990, n° 95-304 du 20 février 1995 et n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 6 février 1996, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur général,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministère, un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur général, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 95-2567 du 25 décembre 1995 et celles de l'arrêté susvisé du 6 février 1996.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (03).

Art. 3. - La date de la réunion du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée au 10 juin 1997 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 10 mai 1997.

Tunis, le 29 mars 1997.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 29 mars 1997, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur en chef.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par les décrets n° 90-769 du 12 mai 1990, n° 95-304 du 20 février 1995 et n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 6 février 1996, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur en chef,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministère, un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'administrateur en chef, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 95-2567 du 25 décembre 1995 et celles de l'arrêté susvisé du 6 février 1996.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).

Art. 3. - La date de la réunion du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée au 26 juin 1997 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 26 mai 1997.

Tunis, le 29 mars 1997.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 97-553 du 31 mars 1997, fixant l'organisation administrative et financière de la mutuelle des magistrats et les règles de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 96-30 du 15 avril 1996, portant constitution d'une mutuelle des magistrats,

Vu l'avis des ministres des finances et des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Organisation administrative de la mutuelle

Article premier. - La mutuelle des magistrats est administrée par un conseil d'administration composé comme suit :

- le procureur général, directeur des services judiciaires ou l'un de ses avocats généraux, désigné par arrêté du ministre de la justice : président.

- deux magistrats du troisième grade : membres.
- deux magistrats du deuxième grade : membres.
- deux magistrats du premier grade : membres.
- un magistrat du tribunal administratif, proposé par son premier président : membre.
- un magistrat de la cour des comptes, proposé par son premier président : membre.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans.

Art. 2. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres, lors de sa première réunion, un vice-président et un trésorier avec un adjoint.

Art. 3. - Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Les membres du conseil d'administration ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment, pour faute grave et ce par arrêté du ministre de la justice.

Art. 4. - Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjours, effectués dans l'intérêt de la mutuelle, peuvent être remboursés sur production des pièces justificatives.

Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige ou à la demande du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents, et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Pour la validité des délibérations, la présence de la majorité des membres du conseil au moins, est nécessaire.

Le président du conseil d'administration peut demander au secrétaire général de la mutuelle, ainsi qu'à toute autre personne compétente en matière d'assurance mutuelle, d'assister aux réunions du conseil pour donner un avis.

Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre spécial, signé par le président du conseil et l'un de ses membres.

- Art. 6. - Le conseil d'administration est chargé notamment :
- d'établir le budget et contrôler les comptes,
 - de décider des modalités de l'emploi, du dépôt ou du réemploi des capitaux,
 - de promouvoir des projets à caractère social, culturel ou éducatif,
 - d'allouer des avances financières ou des aides et ce à titre exceptionnel,
 - de recevoir les dons et les legs, autorisés par le ministre de la justice,
 - de fixer les modalités de recrutement et de rémunération des agents de la mutuelle,
 - d'élaborer le règlement intérieur de la mutuelle ou sa modification, sous réserve de son approbation par arrêté conjoint des ministres de la justice, des finances et des affaires sociales.

Art. 7. - Le président veille au bon fonctionnement de la mutuelle, préside les réunions du conseil d'administration et signe les différents actes passés au nom de la mutuelle, la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions urgentes, sous réserve d'en informer par la suite le conseil d'administration en vue de solliciter son approbation lors de sa première réunion.

Lorsqu'ils ont une incidence financière, tous les actes passés au nom de la mutuelle doivent être contresignés par le trésorier.

Art. 8. - Le président peut déléguer, par autorisation du conseil d'administration, une partie de ses pouvoirs, à tout membre du conseil d'administration, autre que le trésorier et son adjoint.

Art. 9. - Tous les actes concernant la mutuelle, et notamment ceux des banques tels que retraits de fonds, de valeurs, de mandats et, acceptations ou acquisitions d'effets de commerce, sont signés par le président du conseil d'administration ou en cas d'empêchement par son vice-président, ainsi que le trésorier de la mutuelle ou en cas d'empêchement son adjoint.

Art. 10. - Il peut être procédé, sur demande du président du conseil d'administration à la nomination d'un secrétaire général de la mutuelle chargé de l'assister à l'exécution des décisions du conseil, à l'administration courante de la mutuelle et à la conservation de ses documents.

Chapitre II

Organisation financière de la mutuelle

Art. 11. - Les ressources de la mutuelle comportent essentiellement :

- a - les montants des retenues effectuées à la source au titre des cotisations obligatoires, sur les traitements et émoluments des magistrats actifs,
- b - les montants payés, au titre des cotisations, par les magistrats retraités qui ont choisi d'adhérer à la mutuelle ou par leurs ascendants, leurs conjoints divorcés ou leurs veufs non remariés,
- c - les subventions servies par l'Etat et supportées par les budgets du premier ministre et du ministère de la justice,
- d - les recettes des biens de la mutuelle,
- e - les dons et legs que la mutuelle a été autorisée à recevoir,
- f - toutes autres ressources qui lui sont dues ou qui viendraient à lui être affectées en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Les dépenses de la mutuelle comportent essentiellement :

- a - les dépenses à caractère social prévues par les deux derniers paragraphes de l'article 2 de la loi susvisée n° 96-30 du 15 avril 1996,
- b - les dépenses d'administration et de gestion,
- c - les dépenses imprévues.

Art. 13. - Les comptes de la mutuelle sont contrôlés par une commission composée au moins de trois membres parmi les affiliés n'ayant pas la qualité de membre au conseil d'administration, désignés par arrêté des ministres de la justice et des finances.

La commission de contrôle établit un rapport annuel sur les comptes de la mutuelle qui sera présenté au ministre de la justice.

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 14. - L'adhésion obligatoire cesse à la date de la mise à la retraite du magistrat. Dans ce cas, les prestations servies au bénéficiaire, à quelque titre que ce soit, au profit du magistrat lui-même, de son conjoint, de ses ascendants et de ses enfants prennent fin à la même date à moins que le magistrat mis à la retraite ne manifeste sa volonté de continuer son adhésion à la mutuelle moyennant paiement d'une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle.

Bénéficient aussi de cette adhésion son conjoint, ses enfants auxquels il est tenu de pourvoir aux aliments et ses ascendants à charge et ce tant qu'ils ne soient pas affiliés à une autre mutuelle ou ne bénéficient pas, en vertu d'un régime juridique spécial, d'avantages plus favorables que ceux accordés par la mutuelle des magistrats.

Art. 15. - Continuent de bénéficier des prestations servies par la mutuelle sans payer aucune cotisation, les orphelins mineurs des affiliés décédés et ce jusqu'à la majorité ou à l'âge de 25 ans s'ils poursuivent encore leurs études et ce tant qu'ils ne bénéficient pas, dans le cadre d'une autre mutuelle, ou en vertu d'un régime juridique spécial, d'avantages plus favorables que ceux accordés par la mutuelle des magistrats.

Art. 16. - Les ascendants des affiliés décédés ainsi que leurs veufs et conjoints divorcés et non remariés peuvent souscrire une adhésion volontaire à la mutuelle, manifester leur volonté de continuer leur adhésion à la mutuelle moyennant paiement d'une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle et ce tant qu'ils ne soient pas affiliés à une autre mutuelle ou ne bénéficient pas, en vertu d'un régime juridique spécial, d'avantages plus favorables que ceux accordés par la mutuelle des magistrats.

Art. 17. - Le Premier ministre et les ministres de la justice, des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la justice du 29 mars 1997, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, le modifiant, le complétant et notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 15 juin 1997, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "SOUGDEL", délégation de Essouk Edjdid, gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 29 mars 1997.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 29 mars 1997, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété

par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, le modifiant, le complétant et notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 15 juin 1997, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Ezzarat", délégation de Mareth, gouvernorat de Gabès.

Tunis, le 29 mars 1997.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 97-554 du 31 mars 1997, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Beni Khiair de deux immeubles nécessaires à l'ouverture d'une rue.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret du 12 septembre 1958, portant création de la commune de Beni Khiair,

Vu la délibération du conseil municipal de Beni Khiair dans sa séance du 24 mai 1996,

Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et du domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Décrète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Beni Khiair deux immeubles nécessaires à l'ouverture d'une rue indiqués sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° T. F.	Nom de la propriété	N° de la parcelle	Nature de la propriété	Lieu	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	531273 Nabeul	El Oukhoua	1555 du plan du T.F n° 31414 Tunis S2	Terrain nu	Bani Khiair	465 m2 (une partie)	1 - Mohamed Najib 2 - Hamda 3 - Adel 4 - Hatem, les quatre enfants de Khemaïes Ben Ali Ben Mohamed Chetoui.
2	31361 Tunis S2	Soued (238)	1567	Terrain nu	Bani Khiair	468 m2 (une partie)	1 - Ali 2 - Sadok 3 - Mohamed 4 - El Habib 5 - Salah 6 - Souad 7 - Abdessattar 8 - Soumaya 9 - Kamel, les neuf enfants de Khemaïes Ben Ali Ben Mohamed Zardoum

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le président de la commune de Beni Khiair est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 97-555 du 31 mars 1997, modifiant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 88-38 du 6 mai 1988 et la loi n° 96-65 du 22 juillet 1996,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocations de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-1429 du 30 juin 1994 et le décret n° 96-326 du 1er mars 1996,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9 (nouveau). - Le taux des cotisations prévues à l'article précédent est fixé à 5,25% des salaires, rémunérations et gains énumérés à l'article 42 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

La répartition de ce taux entre employeurs et travailleurs est ainsi déterminée :

- 2,50 % à la charge des employeurs,

- 2,75 % à la charge des travailleurs.

Ces cotisations font l'objet d'un recouvrement global concomitamment avec les cotisations destinées à la couverture des autres risques prévus par la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 2. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mars 1997, relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-1429 du 30 juin 1994 et particulièrement son article 18,

Arrête :

Article premier. - Les salaires servant de base au calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants octroyées dans le cadre du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974 sont actualisés selon le barème suivant :

ANNEES	COEFFICIENTS
1961	7,46429
1962	7,31500
1963	7,12269
1964	6,83645
1965	6,41104
1966	6,17300
1967	5,99590
1968	5,84265
1969	5,61828
1970	5,55851
1971	5,24373
1972	5,13694
1973	4,91599
1974	4,72240
1975	4,31309
1976	4,09345
1977	3,83587
1978	3,63208
1979	3,35089
1980	3,07611
1981	2,81454
1982	2,46712
1983	2,25285
1984	2,07400
1985	1,93008
1986	1,81649
1987	1,67968
1988	1,56638
1989	1,45427
1990	1,36448
1991	1,26623
1992	1,19938
1993	1,15106
1994	1,10182
1995	1,03700
1996	1,00000

Art. 2. - Ces dispositions s'appliquent aux pensions pour lesquelles le droit est ouvert à compter du 1er janvier 1997.

Tunis, le 29 mars 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedhly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 97-556 du 31 mars 1997, portant réduction ou suspension des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de certains produits agricoles et suspension du prélèvement institué sur la viande bovine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances sur la gestion 1971 et notamment son article 48,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi des finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment son article 52,

Vu le décret n° 95-851 du 8 mai 1995, relatif à l'institution d'un prélèvement sur les bovins vivants et la viande bovine,

Vu le décret n° 96-2477 du 30 décembre 1996, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée et sont réduits les droits de douane dus à l'importation des produits repris au tableau ci-après et selon les taux et dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° du tarif	Désignation des produits	Taux des droits de douane (%)	Contingents
01.02		Animaux vivants de l'espèce bovine :		
		- Autres :		
	010290.2	* Génisses pleines ou accompagnées de leurs petits	10	9000 têtes
	Ex 010290.9	* Autres :		
		Veaux.	17	3000 têtes
01.04		Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine :		
	010410.9	- de l'espèce ovine :		
		* Autres	10	4000 têtes
06.02		Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons, blanc de champignons :		
	Ex 060299.0	- - Autres :		
		plants de vignes.	10	700.000 plants
07.13		Légumes à cosse secs, écosés, mêmes décortiqués ou cassés :		
	Ex 071320.0	- Pois chiches :		
		Pois chiches de semence.	15	1000 tonnes

Art. 2. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation de 5000 tonnes de pomme de terre de semence relevant du numéro 070110.0 du tarif des droits de douane.

Art. 3. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de 50.000 tonnes de luzerne séché relevant du numéro 121410.0 du tarif des droits de douane.

Art. 4. - Sont réduits à 27% les taux de droits de douane et est suspendu le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé et dus à l'importation de 1020 tonnes des viandes bovines fraîches ou réfrigérées en carcasses ou demi-carcasses relevant du numéro 020110.0 du tarif des droits de douane.

Art. 5. - Sont réduits à 43% les taux des droits de douane dus à l'importation de 5000 tonnes de pois chiches destinés à la consommation relevant du numéro 071320.0 du tarif des droits de douane.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sur les opérations d'importation effectuées par les personnes autorisées par les services compétents du ministère de l'agriculture et ce, jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 97-557 du 31 mars 1997.

Le lieutenant colonel des douanes Mohamed Kouni El Ayeb au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er juin 1997.

MINISTERE

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

Décret n° 97-558 du 31 mars 1997, portant création de la commission permanente de coordination des structures économiques tunisiennes à l'étranger et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'avis des ministres des affaires étrangères, des affaires sociales, du tourisme et de l'artisanat et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé une commission permanente de coordination des structures économiques tunisiennes à l'étranger, à l'effet d'améliorer l'efficacité de leurs interventions, conformément aux objectifs nationaux de développement.

A cet effet, la commission permanente est chargée notamment :

- d'assurer une meilleure coordination et complémentarité en matière d'organisation de manifestations d'information et de sensibilisation à caractère économique à l'étranger,

- d'arrêter les informations et données de références ainsi que les supports écrits, audio-visuels et informatiques à caractère économique, en vue de leur exploitation par les structures économiques, commerciales et touristiques tunisiennes à l'étranger,

- d'organiser une conférence annuelle d'information à Tunis, regroupant les représentants des structures économiques, commerciales et touristiques tunisiennes établies à l'étranger, en vue d'assurer une plus grande complémentarité et une meilleure coordination entre ces structures.

Art. 2. - La commission permanente de coordination des structures économiques tunisiennes à l'étranger est présidée par le ministre chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

La commission permanente est composée des membres suivants :

- le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
- le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce,
- le directeur général de l'office national du tourisme tunisien,
- le directeur général du centre de promotion des exportations,
- le président directeur général de l'office des tunisiens à l'étranger,
- le président directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur,
- le directeur général de l'agence tunisienne de coopération technique.

Le président de la commission peut, en outre, faire appel à tout organisme ou personne compétents pour participer aux travaux de la commission.

Art. 3. - La commission permanente se réunit sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

Le président de la commission permanente arrête l'ordre du jour des réunions, qui sera transmis aux membres de la commission au moins sept jours à l'avance.

Le secrétariat de la commission permanente est assuré par les services du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Art. 4. - Le programme d'action arrêté par la commission permanente est exécuté par les différentes structures établies à l'étranger, sous la coordination et l'impulsion des chefs des missions diplomatiques et consulaires concernées.

Art. 5. - La commission permanente prépare un rapport annuel sur ses activités, qui sera soumis au Président de la République.

Art. 6. - Les ministres des affaires étrangères, des affaires sociales, de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, du tourisme et de l'artisanat et du commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 97-559 du 31 mars 1997.

Monsieur Youssef Ajlani, est nommé directeur général de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale et ce à compter du 17 mars 1997.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 mars 1997, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992, modifiant et complétant la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature,

Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et fixation du régime des études et du stage des auditeurs de justice et notamment son article 4,

Vu le décret n° 96-437 du 11 mars 1996, modifiant le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier du corps des conseillers rapporteurs adjoints auprès des services du contentieux de l'Etat,

Vu l'arrêté du 27 mai 1991, portant fixation du programme et des conditions du concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 mars 1995,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves pour la formation de dix (10) conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature est ouvert le 8 septembre 1997 et jours suivants.

Art. 2. - La liste d'inscription des candidats sera close le 8 août 1997.

Tunis, le 29 mars 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 97-560 du 31 mars 1997, complétant le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de la formation professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 33,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 34 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle et notamment son article premier,

Vu le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés au décret susvisé n° 94-2372 du 21 novembre 1994 les articles 1 bis, 1 ter et 1 quater libellés ainsi qu'il suit :

Article 1 bis. - Le bénéfice des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, au titre des dépenses indiquées sous les numéros 3.1.1 et 3.4 dans le tableau figurant à l'article premier ci-dessus, est subordonné à l'établissement d'une convention de partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et l'entreprise, les entreprises ou l'association professionnelle concernées comportant notamment le programme d'investissement envisagé, ses modalités de financement, la nature et le volume des activités de formation projetées ainsi que la durée d'exploitation minimale qui ne peut, en aucun cas être inférieure à la durée de bénéfice des ristournes au titre des dépenses d'investissement.

Article 1 ter. - Les ristournes sur la taxe de formation professionnelle relatives aux dépenses acquittées au titre des investissements objet de la convention de partenariat sont octroyées par tranches mensuelles, le montant de chaque tranche ne devant pas dépasser 70% de la taxe de formation professionnelle mensuelle due.

Ces dépenses ne sont pas prises en considération pour le calcul des amortissements dans les comptes de l'entreprise ou des entreprises concernées.

Article 1 quater. - En cas de non achèvement du programme d'investissement, l'entreprise ou les entreprises concernées sont tenues de rembourser les ristournes dont elles ont bénéficié, majorées des pénalités de retard.

En cas de cessation de l'activité du centre ou de changement de son affectation initiale au cours de la période prévue par la convention de partenariat, l'entreprise ou les entreprises concernées doivent reverser les ristournes dont elles ont indûment bénéficié et ce à compter de la date de la cessation d'activité ou du changement d'affectation.

Les sommes à reverser sont constituées par la différence entre les ristournes dont elles ont effectivement bénéficié et le montant résultant de l'application, au montant autorisé de la ristourne, du prorata de la période d'utilisation effective du centre par rapport à la période prévue par la convention de partenariat.

Les sommes à reverser sont majorées des pénalités de retard calculées conformément à la législation en vigueur à partir de la date de cessation de l'activité du centre de changement de son affectation initiale selon le cas.

Art. 2. - Les ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 97-561 du 31 mars 1997.

Le docteur Megdiche Mohamed Lamine, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de pneumo-physiologie Abderrahmen Mami de l'Ariana (Sce. de pneumologie Ibn Nefiss).

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 97-562 du 31 mars 1997, portant organisation du ministère des communications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'elle a été modifiée ou complétée par la loi n° 92-82 du 3 août 1992 et la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 86-641 du 18 juin 1986, portant statut particulier de l'inspection générale des communications tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-354 du 17 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-181 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, de tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant création d'un centre directeur des archives, de la documentation et de l'information,

Vu l'arrêté du 4 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des communications,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le ministère des communications comprend, outre le comité supérieur du ministère et le comité de veille technologique :

1 - Le cabinet,

2 - L'inspection générale des communications,

3 - La direction générale des services communs

4 - Les services spécifiques,

5 - Les services extérieurs.

Art. 2. - Le comité supérieur du ministère des communications est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toutes questions que celui-ci juge utile de lui soumettre, notamment en matière :

- d'élaboration des plans ;
- de coordination des différents programmes d'action du département,
- de politique de formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère,
- d'organisation et d'emploi des moyens matériels et en personnels,
- d'examen de l'état d'avancement des travaux du département.

Le comité supérieur du ministère des communications se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence. Il comprend :

- le chef de cabinet,
- l'inspecteur directeur général des communications,
- le directeur général des services communs,
- les responsables des services spécifiques et tout autre responsable dont la participation serait jugée utile.

Art. 3. - Le comité de veille technologique est chargé notamment de :

- assurer le suivi des technologies relatives au secteur,
- proposer leur utilisation et leur adaptation en vue d'une exploitation efficiente dans le cadre des choix des plans de développement économique et social,
- promouvoir les produits nouveaux et donner un avis sur les questions qui lui sont posées par le ministre des communications.

La composition et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications.

CHAPITRE II

LE CABINET

Art. 4. - Le cabinet est chargé de l'exécution de tous les travaux qui lui sont confiés par le ministre.

Il a notamment pour mission de :

- tenir le ministre informé de l'activité générale du département, de répercuter, de transmettre ses directives et de veiller à leur exécution,
- assurer la liaison et la coordination entre les différents organes du ministère
- assurer les relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et la presse,
- superviser, contrôler et suivre les activités des structures qui lui sont directement rattachées. Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission ou des attachés de cabinet.

Art. 5. - Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :

- 1) le bureau d'ordre central,
- 2) le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques,
- 3) Le bureau des études, de la planification et de la programmation,
- 4) le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des comités interministériels,
- 5) le bureau de la sécurité et de la permanence,
- 6) le bureau des relations avec le citoyen,
- 7) Le bureau de veille technologique et d'assistance au secteur,
- 8) le bureau des affaires générales,

9) le bureau des relations avec les organisations et les associations,

10) le bureau de la coopération internationale, des relations extérieures et du partenariat

11) Le bureau chargé du système opérationnel de secours communications

12) les comités consultatifs.

Art. 6. - Le bureau d'ordre central est chargé notamment de :

- la réception, l'expédition et l'enregistrement du courrier,
- la ventilation et le suivi du courrier.

Le bureau d'ordre central est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 7. - Le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques est chargé notamment de :

- l'établissement et l'organisation des relations avec les organes d'information
- la collecte, l'analyse et la diffusion des informations de presse intéressant les activités du ministère,
- promouvoir la communication au sein du département,
- assurer les activités d'accueil et de relations publiques.

Le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques est dirigé par un chargé de mission assisté d'un chef de service d'administration centrale

Art. 8. - Le bureau des études, de la planification et de la programmation est chargé notamment de :

- Centraliser, d'analyser et de diffuser les statistiques du ministère,
- Contribuer à l'élaboration des stratégies et de la politique générale du ministère,
- Entreprendre des études dans les domaines ayant trait aux activités du ministère en collaboration avec les structures concernées,

- Evaluer les résultats des plans de développement concernant les domaines relevant des attributions du ministère et de proposer les projets et programmes à inscrire dans ces plans.

Le bureau des études, de la planification et de la programmation est dirigé par un chargé de mission assisté d'un sous-directeur d'administration centrale et de deux chefs de services d'administration centrale.

Art. 9. - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des comités interministériels est chargé notamment de :

- veiller à la préparation des dossiers relatifs aux conseils ministériels,
- suivre la mise en oeuvre des décisions prises aux conseils ministériels ayant trait aux activités du ministère et des organismes sous-tutelles,
- établir des rapports périodiques sur l'application desdites décisions.

Le bureau du suivi des décisions des conseils des ministres, des conseils ministériels restreints et des comités interministériels est dirigé par un directeur d'administration centrale assisté d'un sous-directeur d'administration centrale et de deux chefs de services d'administration centrale.

Art. 10. - Le bureau de la sécurité et de la permanence est chargé notamment de :

- la gestion des affaires de la sécurité interne du ministère,
- assurer et organiser la permanence du service pendant les heures de fermeture,

Le bureau de la sécurité et de la permanence est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 11. - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment de :

- accueillir les citoyens, recevoir leurs requêtes et instruire ces requêtes, en collaboration avec les services concernés, en vue de leur trouver les solutions appropriées,
- répondre aux citoyens directement ou par correspondance,
- renseigner les citoyens sur les procédures et formalités administratives concernant l'octroi des diverses prestations et ce, directement, par correspondance ou par téléphone,
- centraliser et étudier les dossiers émanant du médiateur administratif ainsi que la coordination avec les différents services du ministère en vue de trouver les solutions adéquates à ces dossiers,
- déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens, les lourdeurs et complications au niveau des procédures administratives et proposer les réformes susceptibles de les surmonter.

Le responsable du bureau des relations avec le citoyen est nommé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 Juillet 1993 sus-visé.

Art. 12. - Le bureau de veille technologique et d'assistance au secteur est chargé notamment de :

- Assister les investisseurs dans l'étude de leurs projets et la constitution de leurs dossiers et les renseigner sur les procédures nécessaires à entreprendre en la matière,
- Assister les investisseurs auprès de différents services concernés du ministère pour la réalisation de leurs projets dans de bonnes conditions.
- Assurer les travaux de secrétariat du comité de veille technologique et le suivi de ses recommandations .

Le bureau de veille technologique et d'assistance au secteur est dirigé par un chargé de mission .

Art. 13. - Le bureau des affaires générales est chargé notamment d'étudier toute question à caractère général qui lui est soumise.

Le bureau des affaires générales est dirigé par un attaché de cabinet.

Art. 14. - Le bureau des relations avec les organisations et les associations est chargé notamment de veiller au suivi des dossiers relatifs aux organisations et associations et d'établir des rapports périodiques sur le travail de ces organisations.

Le bureau des relations avec les organisations et les associations est dirigé par un chargé de mission.

Art. 15. - Le bureau de la coopération internationale, des relations extérieures et du partenariat est chargé notamment de :

- la centralisation et le suivi des questions ayant trait à la coopération internationale, au partenariat et aux relations extérieures intéressant le département et les organismes sous-tutelles,
- la coordination avec les autres départements et les organismes internationaux et régionaux en ce qui concerne les questions entrant dans les domaines d'attribution du ministère,
- la promotion des relations avec les organismes internationaux et régionaux s'occupant des questions entrant dans les domaines d'attribution du ministère et des organismes sous-tutelles.

Le bureau de la coopération internationale, des relations extérieures et du partenariat est dirigé par un chargé de mission assisté d'un sous-directeur d'administration centrale et de deux chefs de services d'administration centrale.

Art. 16. - Le bureau chargé du système opérationnel de secours communications a notamment pour attributions :

- Le suivi en temps réel de la marche générale de différents services du ministère et des organismes sous-tutelles,

- La collecte et l'analyse des événements enregistrés aux niveaux central et régional et signalés par le bulletin de renseignements quotidiens,

- Le suivi permanent des dérangements techniques signalés,

- Le traitement des réclamations à caractère urgent soumises à l'attention du ministre,

- L'organisation et la supervision des réseaux des télécommunications de différents services du ministère,

- La coordination entre les différentes cellules opérationnelles de secours communications.

Le bureau chargé du système opérationnel de secours communications est dirigé par un directeur d'administration centrale assisté d'un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 17. - La création, l'organisation et les attributions des comités consultatifs sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications.

CHAPITRE III

L'INSPECTION GENERALE DES COMMUNICATIONS

Art. 18. - L'inspection générale des communications est chargée sous l'autorité du ministre, du contrôle de la gestion administrative, financière et technique de l'ensemble des services relevant du ministère et des organismes, entreprises et association sous-tutelles.

Elle est chargée notamment de :

- effectuer toutes missions ou enquêtes à caractère administratif ou financier ou technique visant notamment la régularité des travaux de gestion, l'évaluation de la qualité de gestion et l'amélioration des circuits et méthodes de travail des services du ministère en vue de réduire les coûts de gestion,

- établir des rapports faisant état des résultats de ces missions et enquêtes à la fin de chaque inspection et les soumettre au ministre,

- assurer le suivi de l'exécution des recommandations formulées dans les rapports précités.

Art. 19. - Les membres de l'inspection générale des communications agissent en vertu d'un ordre de mission qui leur est délivré par le ministre chargé des communications.

Pour l'accomplissement de leurs tâches il leur est conféré le pouvoir d'investigation le plus étendu et ils disposent à cet effet du droit de communication de tout document.

Art. 20. - Une copie du rapport faisant état des résultats de chaque mission ou enquête sera adressée au haut comité administratif et financier et au premier ministre (contrôle général des services publics) et à la cour des comptes.

Art. 21. - Le corps de l'inspection générale des communications comprend les emplois fonctionnels suivants :

- inspecteur directeur général avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale : 1

- inspecteur directeur des communications avec rang et avantages de directeur d'administration centrale : 2

- inspecteur directeur adjoint des communications avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale : 6

- Inspecteur des communications avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale : 16.

Art. 22. - Outre le corps d'inspection visé à l'article 20, l'inspection générale des communications comprend une cellule du suivi des rapports chargée notamment de la mise à jour de la documentation et du traitement et du suivi des rapports de vérification et d'enquêtes.

La nomination à ces emplois est faite par décret sur proposition du ministre des communications conformément aux dispositions du décret susvisé n°88-188 du 11 février 1988.

CHAPITRE IV

LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES COMMUNS

Art. 23. - La direction générale des services communs comprend :

- 1) La direction des ressources humaines,
- 2) La direction des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement,
- 3) La direction de la formation,
- 4) La direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique,
- 5) La direction des affaires juridiques et du contentieux,
- 6) La direction de l'action sociale et culturelle,
- 7) La direction des archives et de la documentation,
- 8) Le secrétariat permanent de la commission départementale des marchés,

Art. 24. - La direction des ressources humaines est chargée notamment de :

- contrôler et coordonner l'activité des services extérieurs en matière de gestion des affaires du personnel,
- assurer la gestion du personnel de l'administration centrale et des centres spécialisés de Tunis,
- résoudre les problèmes d'ordre administratif et disciplinaire concernant le personnel,
- établir les arrêtés et les décisions permettant le bénéfice des différentes indemnités et primes,
- veiller à l'optimisation d'utilisation des ressources humaines et contrôler l'évolution des effectifs de la loi des cadres du ministère,
- étudier les problèmes de gestion du personnel et leur apporter les solutions adéquates,
- arrêter en collaboration avec les services concernés, les besoins en recrutement du personnel et préparer les prévisions budgétaires du ministère en matière de ressources humaines,
- arrêter en collaboration avec les services concernés, les besoins en matière de formation et de recyclage du personnel,
- organiser les travaux de promotion du personnel fonctionnaire et ouvrier,
- organiser les concours de recrutement et les examens professionnels intéressant le personnel.

Art. 25. - La direction des ressources humaines comprend deux (2) sous directions :

A - La sous-direction des programmes et de la promotion avec deux (2) services :

- 1) - le service des programmes
- 2) - le service des concours et des promotions

B - La sous-direction des affaires administratives avec trois (3) services :

- 1) - le service de la gestion du personnel de l'administration centrale et des centres spécialisés de Tunis.
- 2) - le service de contrôle et de coordination administrative du personnel des services extérieurs du Nord.
- 3) - le service de contrôle et de coordination administrative du personnel des services extérieurs du Centre et du Sud.

Art. 26. - La direction des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement est chargée notamment de :

- préparer, présenter et exécuter les budgets de fonctionnement et d'équipement en collaboration avec les différents services centraux et extérieurs,
- élaborer les projets de règlements des budgets,

- assurer le mandatement et l'ordonnancement des salaires, indemnités et prestations sociales de l'ensemble du personnel du ministère,

- centraliser et suivre les certificats établis par les autres services constatant les recettes et dépenses budgétaires et hors budget engendrées par l'écoulement du trafic postal et financier, d'assurer la vérification de leur conformité avec les écritures comptables des situations mensuelles des receveurs et chefs de centres et d'en autoriser la prise en charge par l'agent comptable central,

- contrôler les situations mensuelles de comptabilité des receveurs et de l'agent comptable central et vérifier leur situation de caisse,

- assurer les relations avec les services compétents du ministère des finances en matière de comptabilité publique, organiser et réglementer les opérations comptables,

- contrôler les mouvements des fonds des comptables du budget annexe, fixer leurs réserves autorisées et leurs sous-caisses et vérifier les accusés de crédit,

- contrôler les lignes de mouvements de fonds effectuées par l'agent comptable central avec le service du contentieux de l'Etat,

- traiter et liquider le contentieux comptable (contentieux du paiement des pensions et des dépenses publiques, remise de débits et cautionnement des comptables),

- entreprendre toute étude en matière de bâtiments, d'équipements et de matériels roulants nécessaires au fonctionnement des divers services du ministère,

- contrôler et coordonner la gestion des bâtiments et des équipements entre les différents services centraux et extérieurs,

- veiller à la réalisation des programmes de construction des nouveaux bâtiments ou d'extension des bâtiments existants,

- procéder en collaboration avec les services concernés à l'acquisition des locaux, des terrains à bâtir et la location de bâtiments,

- assurer l'acquisition des fournitures et matériels pour les besoins des services centraux du ministère,

- gérer l'habillement de tout le personnel astreint au port de l'uniforme et celui bénéficiant du vêtement de travail ;

- contrôler les magasins centraux et régionaux .

Art. 27. - La direction des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement comprend trois (3) sous-directions et un (1) service :

A - La sous-direction du budget avec deux (2) services :

- 1) - le service du budget de fonctionnement
- 2) - le service du budget d'équipement

B - La sous-direction de l'ordonnancement avec deux (2) services :

- 1) - le service de la rémunération du personnel
- 2) - le service d'ordonnancement des dépenses de travaux et services.

C - La sous-direction des bâtiments et de l'équipement avec trois (3) services :

- 1) - le service des bâtiments
- 2) - le service du matériel roulant
- 3) - le service d'approvisionnement

D - Le service de contrôle des opérations comptables.

Art. 28. - La direction de la formation est chargée notamment de :

- veiller à la formation permanente du personnel
- organiser les cycles de perfectionnement et de recyclage au profit du personnel

- organiser et suivre le déroulement des stages du personnel
- suivre l'activité des écoles et des centres de formation relevant du ministère.

- mener les études en matière de formation et recyclage.

Art. 29. - La direction de la formation comprend deux (2) sous-directions :

A - la sous-direction des études et des stages avec deux (2) services :

- 1 - le service des études

- 2 - le service des stages

B - la sous-direction de la formation et du recyclage avec deux (2) services :

- 1 - le service du suivi des écoles et des centres de formation

- 2 - le service de la formation permanente

Art. 30. - La direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique est chargée notamment de :

- coordonner l'activité du département en matière de réforme administrative, avec les services concernés du premier ministère,

- étudier et préconiser de nouvelles méthodes d'amélioration et de rationalisation de la gestion administrative,

- étudier les projets de réforme administrative touchant aux activités des différents services du département et assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes adoptées,

- étudier les projets d'organisation administrative du département, des services extérieurs et des organismes qui en dépendent,

- veiller à simplifier les procédures, à rationaliser les imprimés administratifs, à alléger les circuits et à améliorer le fonctionnement des services,

- veiller à l'élaboration et à la mise à jour des manuels de procédures, des plans de chargement en personnel et de tout autre instrument de rationalisation de l'action administrative,

- étudier et déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour la concrétisation de la déconcentration et de la décentralisation des services du département, de cerner les difficultés qui en résultent et de rechercher les solutions à leur apporter,

- assurer les relations avec les services concernés du premier ministère en matière d'informatique,

- développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration par l'élaboration, la réalisation et le suivi du plan informatique du département.

- définir les normes et standards en matière de prestations informatiques,

- assurer l'exploitation et la maintenance du matériel et du logiciel informatique.

Art. 31. - La direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique comprend trois (3) sous-directions :

A - La sous-direction de l'organisation et des méthodes avec deux (2) services :

- 1 - le service de l'organisation.

- 2 - le service des méthodes.

B - La sous-direction des études et du développement informatique avec deux (2) services :

- 1 - le service de la planification, du suivi et de la maintenance des applications.

- 2 - le service des projets informatiques.

C - La sous-direction de la production informatique avec deux (2) services :

- 1 - le service de l'exploitation,

- 2 - le service du système et réseaux.

Art. 32. - La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée notamment de :

- étudier et assurer le suivi des questions et dossiers à caractère juridique qui lui sont confiés par le ministre,

- établir les consultations juridiques sur les questions qui lui sont soumises par les différents services du ministère,

- concevoir et mettre en forme les projets de textes législatifs ou à caractère réglementaire en association avec les services concernés,

- étudier et suivre les affaires contentieuses du ministère,

- assurer la centralisation des affaires contentieuses introduites auprès des tribunaux et les relations avec le contentieux de l'Etat et le tribunal administratif.

Art. 33. - La direction des affaires juridiques et du contentieux comprend deux (2) sous-directions :

A/ La sous-direction des études juridiques avec deux (2) services :

- 1 - le service des consultations et des conventions internationales

- 2 - le service de la préparation et du suivi des textes réglementaires

B/ La sous-direction du contentieux avec deux (2) services :

- 1 - le service du contentieux civil et commercial .

- 2 - le service du contentieux administratif.

Art. 34. - La direction de l'action sociale et culturelle est chargée notamment de :

- veiller à l'animation et la coordination des activités des associations de mutualité (mutuelles et cantines...) de promotion sociale, culturelle et sportive du personnel du ministère et des organismes sous-tutelles (assistance, dispensaires, accueil, sports et loisirs...),

- l'impulsion, la coordination et la synthèse des différentes actions menées dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité du travail, l'ergonomie et la médecine de prévention,

- assurer la relation avec les établissements hospitaliers en matière d'examen d'aptitude physique des postulants aux divers emplois,

- assister les agents victimes d'accidents de travail,

- l'organisation et le suivi des activités du corps des assistants sociaux.

Art. 35. - La direction de l'action sociale et culturelle comprend deux (2) sous-directions :

A - la sous-direction de l'action sociale avec deux (2) services :

- 1 - Le service de la promotion sociale et de la gestion des cantines

- 2 - le service de la santé, de la prévoyance et de l'hygiène au travail

B - La sous-direction de l'action culturelle avec deux (2) services :

- 1 - Le service de la gestion, de l'assistance et du suivi des structures associatives.

- 2 - le service de la promotion culturelle.

Art. 36. - La direction des archives et de la documentation est chargée notamment de :

- L'élaboration et la mise en application du programme de gestion des documents produits ou reçus par les services du ministère dans l'exercice de leur activité et ce, en collaboration avec les archives nationales,

- Entreprendre des actions de coopération et l'échange d'expérience avec les services et les organismes similaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays,

- Etablir des systèmes de classement des documents courants des services du ministère et veiller à leur bonne application,
- Elaborer un calendrier de conservation des documents du ministère et veiller à l'application de ses prescriptions,
- Collecter, organiser et conserver les archives intermédiaires dans des locaux appropriés,
- Organiser la communication et l'exploitation des archives intermédiaires et verser les archives définitives aux archives nationales,
- Acquérir et rassembler les documents et les informations quels que soient leur origine et leur support et qui concernent les domaines relevant des attributions du ministère,
- Accomplir pour ces documents et informations, toutes les opérations relatives à leur traitement matériel et intellectuel, à leur conservation et à leur communication aux utilisateurs,
- Gérer le musée national des P.T.T, l'enrichir, le promouvoir et participer aux manifestations muséales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Art. 37. - La direction des archives et de la documentation comprend :

A - La sous-direction de la gestion des archives avec deux (2) services :

- 1 - Le service des archives courantes
- 2 - Le service des archives intermédiaires

B - Le service de la documentation, de la bibliothèque et du musée national des P.T.T.

Art. 38. - Le secrétariat permanent de la commission départementale des marchés est chargé notamment de la centralisation et du suivi des dossiers soumis à l'examen de la commission départementale des marchés.

Le secrétariat permanent de la commission départementale des marchés est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

CHAPITRE V

LES SERVICES SPECIFIQUES

Art. 39. - Les services spécifiques du ministère des communications comprennent :

- la direction générale des postes,
- la direction générale des techniques des communications.

Art. 40. - La direction générale des postes définit la politique générale des services postaux et financiers et détermine les moyens d'action nécessaires à leur fonctionnement et au développement de leurs produits. Elle élabore, négocie et exécute les chartes de gestion et le budget de la poste et propose les moyens de financement correspondant. Elle gère les moyens mis à sa disposition par la loi des finances.

La direction générale des postes comprend :

- le service des relations internationales,
- la direction du courrier,
- la direction du réseau postal,
- la direction des services financiers,
- la direction du contrôle, de la qualité et de la sécurité,
- la direction des moyens opérationnels et de la logistique de la poste.

Art. 41. - Le service des relations internationales est chargé notamment de :

- élaborer en concertation avec les directions concernées les études spécifiques en matière des services postaux et financiers,
- centraliser, mettre à jour et diffuser les documents émanant des organisations postales internationales (U.P.U ; U.P.A.P , etc...),

- préparer les dossiers aux réunions des organisations internationales (U.P.U- U.P.A.P etc...).

Art. 42. - La direction du courrier a pour mission d'organiser, superviser et contrôler toutes les opérations de tri, d'acheminement et de distribution des envois ordinaires, recommandés, normaux et rapides.

Elle est chargée notamment de :

- élaborer les normes, les procédures et les modes opératoires d'écoulement du trafic dans les centres de tri,
- établir les besoins en moyens humains et matériels,
- assurer les relations avec les services de la douane,
- contrôler l'écoulement du trafic et suivre la qualité de service,
- centraliser et analyser les rapports d'activité des centres de tri,
- organiser la collecte, le transport, l'acheminement et la distribution du courrier,
- traiter les affaires contentieuses du courrier.

Art. 43. - La direction du courrier comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction du tri et de la distribution avec deux (2) services:

- 1 - le service organisation
- 2 - le service de distribution.

B) La sous-direction de l'acheminement avec deux (2) services :

- 1 - le service acheminement,
- 2 - le service de l'aéropostale.

Art. 44. - La direction du réseau postal a pour mission le développement et la gestion du réseau des recettes postales.

Elle est chargée notamment de :

- arrêter le classement des recettes postales et fixer les tableaux de filières.
- définir la politique d'implantation des recettes postales et publipostes.
- établir la tarification des prestations postales,
- établir les tableaux de bord relatifs au fonctionnement des services des recettes postales,
- centraliser, vérifier et analyser les données statistiques de toute nature relatives au fonctionnement des services postaux,
- organiser la conférence des receveurs,
- élaborer les normes, les instructions et les modes opératoires des recettes postales,
- étudier les moyens susceptibles d'améliorer le fonctionnement des recettes postales,
- étudier et rationaliser les imprimés de la poste.

Art. 45. - La direction du réseau postal comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction des études et de développement avec deux (2) services :

- 1 - le service des études et de la tarification
- 2 - le service des statistiques et de la programmation.

B) La sous-direction de l'exploitation avec deux (2) services :

- 1 - le service de la gestion des recettes postales,
- 2 - le service des procédures et des techniques postales.

Art. 46. - La direction des services financiers est chargée notamment de :

- étudier l'organisation des services financiers et préparer leurs plans de développement,

- établir la réglementation relative aux produits financiers,
- collecter et analyser les informations statistiques de tous les produits financiers,
- mener les études de rentabilité et de productivité des services et des centres financiers et proposer toute mesure tendant à améliorer la qualité et l'efficacité des produits financiers,
- concevoir et définir les imprimés nécessaires à l'exploitation financière,
- effectuer les analyses de coût et de tarification,
- suivre le bon fonctionnement des différents services financiers et contrôler l'exécution de toutes les opérations financières.

Art. 47. - La direction des services financiers comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de la réglementation et du développement avec deux (2) services :

- 1 - le service des études et de développement,
- 2 - le service d'organisation, de réglementation et de tarification.

B) La sous-direction d'exploitation des centres financiers avec trois (3) services :

- 1 - le service des transferts financiers,
- 2 - le service des articles d'argents
- 3 - le service des chèques postaux et de la caisse d'épargne.

Art. 48. - La direction du contrôle, de la qualité et de la sécurité est chargée notamment de :

- procéder aux études visant l'amélioration de la qualité de service,
- mener les enquêtes et les vérifications en matière postale et financière,
- procéder aux contrôles et aux investigations tendant à relever les défaillances,
- étudier les marchés et suivre l'environnement concurrentiel de la poste,
- mener les actions nationales d'évaluation de la qualité de service,
- élaborer les rapports mensuels de synthèse de qualité.

Art. 49. - La direction du contrôle, de la qualité et de la sécurité comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction du contrôle et de la qualité avec deux (2) services :

- 1 - le service du contrôle et du suivi de la qualité,
- 2 - le service de la sécurité

B) La sous-direction de la promotion commerciale avec deux (2) services :

- 1 - le service de la promotion commerciale
- 2 - le service du traitement du contentieux.

Art. 50. - La direction des moyens opérationnels et de la logistique de la poste est chargée notamment de :

- déterminer les besoins en personnel de différents services relevant de la poste,
- assurer la gestion de toutes les affaires courantes du personnel relevant de la poste : attribution des congés, les travaux de notation, l'affectation, la mutation, l'instruction des réclamations etc ...,
- établir en collaboration avec la direction des ressources humaines, les programmes de formation du personnel, des stages et d'accueil des stagiaires,
- préparer les prévisions budgétaires (titre I et titre II) de la poste et en assurer le suivi d'exécution,

- arrêter les programmes des projets de bâtiments de la poste en collaboration avec les services concernés,

- programmer et acquérir le matériel roulant nécessaire au fonctionnement de l'ensemble des services de la poste, assurer son entretien et veiller à son utilisation rationnelle,

- assurer l'acquisition des fournitures et matériels nécessaires au bon fonctionnement des services postaux et financiers dans la limite des crédits inscrits,

- assurer l'acquisition et la distribution des équipements spécifiques conformément aux programmes préétablis annuellement,

- la maintenance des applications informatiques opérationnelles,

- la maintenance et l'exploitation du réseau informatique.

Art. 51. - La direction des moyens opérationnels et de la logistique de la poste comprend deux (2) sous-directions :

A - La sous-direction des moyens avec trois (3) services :

- 1) - le service des affaires générales
- 2) - le service des bâtiments et des matériels roulants
- 3) - le service de l'exploitation et de la maintenance informatique

B - La sous-direction de la logistique avec deux (2) services :

- 1) - le service des prévisions et du budget
- 2) - le service des achats.

Art. 52. - La direction générale des techniques des communications est chargée notamment de l'élaboration et du suivi de la planification stratégique et de la réglementation dans les domaines des télécommunications, de la télématique et de la télédiffusion.

Art. 53. - La direction générale des techniques des communications comprend :

- 1) la direction des radio-communications,
- 2) la direction des entreprises publiques ,
- 3) La direction de l'homologation, des agréments et de la réglementation.

Art. 54. - La direction des radio-communications est chargée notamment de :

- La coordination de l'utilisation du spectre de fréquences radioélectriques.
- la gestion administrative du spectre de fréquences radioélectriques.

Art. 55. - La direction des radiocommunications comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de la coordination radioélectrique internationale avec deux (2) services :

- 1 - Le service de la coordination bilatérale
- 2 - Le service de la coordination multilatérale.

B) la sous-direction de la gestion du spectre radioélectrique avec deux (2) services :

- 1 - le service des analyses électromagnétiques
- 2 - le service de la gestion administrative du spectre électromagnétique.

Art. 56. - La direction des entreprises publiques est chargée notamment du suivi des activités des entreprises publiques placées sous la tutelle du ministère des communications.

Art. 57. - La direction des entreprises publiques comprend deux (2) sous-directions :

A) la sous-direction de l'analyse et des prévisions avec deux (2) services :

- 1 - le service des statistiques
- 2 - le service des programmes

B) la sous-direction du suivi de gestion avec deux (2) services :

- 1 - le service des études,
- 2 - le service du suivi des conseils d'administration

Art. 58. - La direction de l'homologation , des agréments et de la réglementation est chargée notamment de la gestion et du suivi des autorisations et des licences à accorder dans le cadre de l'application de la réglementation en vigueur en matière des télécommunications, de télématique et de télédiffusion.

Art. 59. - La direction de l'homologation , des agréments et de la réglementation comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de l'homologation et des agréments avec deux services :

- 1 - Le service de l'homologation des terminaux et systèmes
- 2 - Le service des agréments

B) La sous-direction de la réglementation des communications avec deux services :

- 1 - Le service de la normalisation
- 2 - Le service de la réglementation.

CHAPITRE VI

LES SERVICES EXTERIEURS

Art. 60. - Les services extérieurs du ministère des communications comprennent :

- Les postes comptables publics,
- Les centres et bureaux directeurs spécialisés,
- Les centres d'exploitation.

Art. 61. - Les attributions et l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des communications sont définis par décret sur proposition du ministre chargé des communications.

Art. 62. - La création, les attributions et l'organisation des centres et bureaux directeurs spécialisés sont prononcées par décret sur proposition du ministre chargé des communications.

Art. 63. - La création, les attributions et l'organisation des centres d'exploitation sont prononcées par arrêté du ministre chargé des communications.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 64. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 65. - Les ministres des finances et des communications sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-563 du 31 mars 1997, modifiant et complétant le décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des communications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales

et des établissements publics à caractère administratif tel que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logement par le personnel civil de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 80-1205 du 16 septembre 1980,

Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981, portant attributions et organisation des directions régionales du ministère des transports et des communications et la rémunération de ses emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 97-562 du 31 mars 1997, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-1967 du 28 novembre 1990, relatif à l'intérim des emplois fonctionnels des services extérieurs et régionaux relevant des différents départements,

Vu le décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, fixant l'organisation des postes comptables publics relevant du ministère des communications,

Vu l'arrêté du ministre du transport et des communications du 30 mars 1984, portant création et organisation des centres d'exploitation financière dans le cadre de l'administration régionale du ministère du transport et des communications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 17 juin 1992, portant création de la direction régionale spécifique des services du complexe de Tunis-Carthage tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 4 mars 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont modifiées les dispositions des articles 1er, 7, 8, 18 et 20 du décret susvisé n° 95-2032 du 16 octobre 1995 comme suit :

Article premier (nouveau). - Les postes comptables publics relevant du ministère des communications sont constitués par :

- l'agence comptable centrale
- les recettes régionales des postes
- les recettes particulières des postes.

Art. 7 (nouveau). - L'agent comptable central du budget annexe des communications a rang et avantages de directeur général d'administration centrale. Il est assisté par :

- un mandataire chef de division de la comptabilité générale,
- un mandataire chef de division de comptabilité pour les dépenses des budgets de fonctionnement et d'équipement du budget annexe des communications,
- un mandataire chef de division de comptabilité pour les opérations de recouvrement et des dépenses publiques.

Article 8 (alinéa 6 et alinéa 9 nouveaux) :

- La centralisation, le contrôle et l'incorporation de la comptabilité des receveurs régionaux des postes dans le compte annuel de gestion.

-

- Un mandataire chef de section de comptabilité pour les opérations de comptabilité des receveurs régionaux des postes.

Art. 18 (nouveau). - le mandataire chef de section caisse et comptabilité assure notamment :

- l'organisation et la supervision des guichets,
- la liquidation des comptes et le contrôle systématique des guichets,
- la tenue de la comptabilité de la recette et la confection des documents comptables,
- le contrôle des recettes supplémentaires et la tenue de leur comptabilité,
- la gestion des dossiers de procuration et des boîtes de commerce,
- le contrôle de la qualité de service des guichets,
- le recouvrement des créances et les états de liquidation,
- la vérification, la prise en charge et l'expédition des fonds
- le contrôle et la vérification des demandes d'alimentation en fonds formulées par les recettes particulières des postes
- le contrôle périodique du fichier de la caisse d'épargne de la recette.

Art. 20 (nouveau). - Le receveur des postes gestionnaire d'une recette classée à la catégorie "B" conformément aux critères de classement fixés à l'article 15 du présent décret est assisté par un mandataire chef de cellule caisse et comptabilité qui assure notamment les attributions fixées à l'article 18 du présent décret.

Art. 2. - Les dispositions du titre III du décret susvisé n° 95-2032 du 16 octobre 1995 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Titre III (nouveau)

Les recettes régionales des postes

Art. 11 (nouveau). - Il est créé, au niveau de chaque gouvernorat, une recette régionale des postes ayant pour siège le chef lieu de gouvernorat.

La recette régionale des postes est gérée par un receveur régional ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale.

Outre les fonctions qui lui sont dévolues, en sa qualité de comptable public conformément aux dispositions prévues par le code de la comptabilité publique, le receveur régional des postes est investi, d'une autorité hiérarchique administrative sur les receveurs particuliers des postes relevant de sa circonscription. Il est chargé notamment de :

- l'organisation des services postaux et financiers conformément à la réglementation en vigueur,
- la supervision de l'ensemble des recettes particulières des postes implantées à l'intérieur du gouvernorat,
- le contrôle et la vérification des opérations de recettes et de dépenses effectuées par les receveurs particuliers des postes relevant de sa circonscription,
- la vérification et les enquêtes administratives et financières ;
- la gestion courante de toutes les affaires administratives, financières et de services communs, dans la limite des attributions qui lui sont déléguées par arrêté du ministre chargé des communications,
- l'accomplissement de toute autre mission qui lui a été confiée par le ministre chargé des communications.

Art. 12 (nouveau). - Le receveur régional des postes est assisté pour l'exécution de ses tâches par :

- 1) un mandataire chef de section comptabilité chargé de :
 - la gestion, le contrôle et la vérification des opérations de caisse et de comptabilité exécutées par les receveurs particuliers des postes de la région,
 - la centralisation des certificats comptables des recettes particulières des postes de la région ,

- le contrôle des comptes courants postaux administratifs des receveurs particuliers des postes,

- la tenue de la comptabilité régionale et la vérification des comptes des recettes particulières des postes,

- la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les receveurs particuliers des postes chargés du paiement des dépenses du budget annexe,

- la gestion des mouvements de fonds, des erreurs de caisse et du contentieux comptable,

- l'instruction des demandes d'admission en non-valeurs (machines à affranchir, timbre-postes...),

- la confection des bordereaux mensuels et annuels de comptabilité ;

- la centralisation des opérations comptables effectuées par les receveurs particuliers des postes,

- l'inspection administrative et la vérification des postes comptables de la région (vérification de caisse, vérification sommaire et approfondie).

2) Un mandataire chef de section exploitation chargé de :

- l'organisation des guichets, l'amélioration de la qualité des prestations fournies, l'accueil et l'information,

- l'établissement des certificats comptables,

- la supervision du courrier en matière de tri, d'acheminement, de distribution, d'affranchissement et des travaux de chargement ;

- l'évaluation et le contrôle de la qualité de service.

3) Un mandataire chef de section administrative et financière chargé de :

- l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses imputables sur les crédits délégués au receveur régional des postes en sa qualité d'ordonnateur secondaire du ministre des communications pour les besoins de fonctionnement des différents services de la région,

- la gestion du matériel, des imprimés et du personnel affecté aux différents services relevant de l'autorité du receveur régional des postes.

Art. 3. - La direction régionale spécifique des services du complexe de Tunis Carthage créée par l'arrêté du ministre des communications du 17 juin 1992 susvisé est intégrée au sein de l'administration régionale du ministère des communications.

- Cette direction spécifique conserve son organisation et ses attributions telles que fixées par l'arrêté de sa création.

Art. 4. - Les centres d'exploitation financière créés par l'arrêté du ministre des transports et des communications du 30 mars 1984 avant la publication du présent décret sont intégrés au sein des recettes régionales, chacun selon le gouvernorat où il se trouve.

Ces centres conservent leur organisation et leurs attributions telles que fixées par l'arrêté de création. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du receveur régional des postes.

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 6. - Les ministres des finances et des communications sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-visée, la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques est fixée comme suit :

- La Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz
- L'Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières
- La Société Tunisienne des Industries de Raffinage
- La Société Nationale de Distribution du Pétrole
- L'Agence Foncière Industrielle
- L'Office du Commerce de Tunisie
- La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens
- La Société du Métro Léger de Tunis
- L'Office des Ports Aériens de Tunisie
- L'Office des Ports Nationaux Tunisiens
- La Société Nationale de Transport
- La Société Nationale de Transport Interurbain
- L'Office de Topographie et de la Cartographie
- L'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine
- L'Agence Foncière d'Habitation
- La Société Nationale Immobilière de Tunisie
- L'Office des Terres Domaniales
- L'Office des Céréales
- L'Office National de l'Huile
- La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux
- La Société Nationale de Motoculture
- L'Agence des Ports et des Installations de Pêche
- L'Office National de Pêche
- La Société Nationale de la Protection Végétaux
- La Société d'Exploitation du canal et des Adductions des Eaux du Nord
- La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale
- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
- La Société de Promotion des Logements Sociaux
- L'Office National de Télédiffusion
- L'Office National des Télécommunication (Tunisie Télécom.)
- L'Agence Municipale de gestion
- L'Agence Municipale de Traitement et de la valorisation des Déchets

- La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales
- Le Centre National Pédagogique.
- La Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes
- La manufacture des tabacs de Kairouan
- La Régie des Alcools
- L'Office National d'Assainissement
- L'Agence Foncière Touristique
- La Pharmacie Centrale de Tunisie
- La Société Promosport

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment ses articles 2, 6, 12 et 22 (bis),

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du Ministère du Développement Economique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996 et notamment ses articles premier (nouveau) et sept (nouveau),

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article Premier. - Le présent décret définit la tutelle et les modalités de son exercice sur les entreprises publiques, fixe les modalités d'approbation de leurs actes de gestion, les conditions de désignation des représentants des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération ainsi que les obligations mises à leur charge.

CHAPITRE I

De la Tutelle des Entreprises Publiques.

Art. 2. - Sous réserve des dispositions des textes législatifs et réglementaires qui leur sont spécifiques, les entreprises publiques, telles que définies par les articles 8 (nouveau) et 9 (nouveau) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-visée, sont soumises, chacune d'elle, à la tutelle du Ministère chargé du secteur d'activité, et ce, conformément aux modalités fixées par le présent décret.

Art. 3. - La tutelle des entreprises publiques consiste en l'exercice par l'Etat des principales attributions suivantes :

- L'approbation des contrats-programmes et le suivi de leur exécution,
- L'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- L'approbation des états financiers pour les entreprises publiques n'ayant pas d'assemblée générale,
- L'approbation des délibérations des conseils d'administration,
- L'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales accordées aux agents des entreprises publiques soumis à une convention d'établissement.

Et d'une manière générale, et en plus des actes de gestion soumis à approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les entreprises publiques comprend également le suivi de leur gestion et de leur fonctionnement.

Art. 4. - Les entreprises publiques élaborent des contrats-programmes quinquennaux couvrant les périodes des plans de développement et s'insérant dans leurs orientations et leur contenu.

Ces contrats sont transmis, après leur étude par le ministère de tutelle sectorielle, au ministère du développement économique qui les examine avant leur signature par le Ministre chargé de la tutelle sectorielle et le président directeur général de l'entreprise concernée.

Art. 5. - Le suivi de l'exécution des contrats-programmes est assuré à l'occasion de l'examen des budgets prévisionnels. Des rapports annuels d'évaluation élaborés par les entreprises publiques seront présentés, à cet effet, au ministère de tutelle sectorielle et au ministère du développement économique.

Ces rapports serviront de base pour le suivi d'exécution du plan et la préparation du rapport annuel sur le développement.

Art. 6. - Les entreprises publiques, élaborent annuellement des budgets prévisionnels s'insérant dans les orientations et le contenu des contrats programmes.

Ces budgets sont approuvés par décision du ministre chargé de la tutelle sectorielle, après leur examen avec les parties concernées.

Art. 7. - Les états financiers des entreprises publiques, n'ayant pas d'assemblée générale, sont approuvés par décision du ministre chargé de la tutelle sectorielle sur la base du rapport du réviseur des comptes établi à cet effet.

Art. 8. - Les entreprises publiques communiquent au ministère de tutelle sectorielle les procès verbaux des réunions des conseils d'administration. Le ministère concerné doit dans un délai d'un mois de la réception de ces documents informer l'entreprise soit de l'approbation soit des réserves le cas échéant.

En cas de réserves, le conseil d'administration doit en être informé lors de sa prochaine réunion pour prendre les décisions nécessaires.

Passé le délai sus-indiqué, le silence du ministère de tutelle sectorielle, est considéré comme approbation tacite.

Art. 9. - Le ministère de tutelle sectorielle assure l'examen des questions suivantes :

- les statuts particuliers,
- les tableaux de classifications des emplois,
- les régimes de rémunération,
- les conventions d'établissements,
- les organigrammes,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- les lois des cadres,
- les augmentations salariales,
- le classement des entreprises à majorité publique et la rémunération de leurs chefs.

Ces documents sont transmis au Ministère du Développement Economique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II

Du fonctionnement des conseils d'administration et des conditions de désignation des représentants des participants publics

Art. 10. - Dans la mesure où les lois spécifiques à certaines entreprises publiques ne prévoient pas de dispositions contrares :

- Les représentants de l'Etat aux conseils d'administration des entreprises publiques sont nommés par arrêté conjoint du ministre du développement économique et du ministre chargé de la tutelle sectorielle sur proposition des ministres concernés.

- Les représentants des collectivités publiques sont nommés par décision du président du conseil concerné après accord du conseil régional ou municipal.

- Les représentants des entreprises publiques sont nommés par décision du président directeur général de l'entreprises après accord du conseil d'administration.

- Les représentants des établissements publics à caractère non administratif, tels que définis par l'article 33-7 de la loi n° 89-9, sont nommés par décision du directeur général.

Art. 11. - Les représentants des participants publics et des entreprises publiques sont choisis en raison de leur profil et de leur expérience, soit parmi les agents publics de la catégorie " A " en activité, ou en retraite, soit parmi les personnalités tunisiennes ayant exercé une charge publique, et ce, depuis au moins cinq ans pour tous les cas précités.

Art. 12. - Les administrateurs représentant les participants publics sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques à certaines entreprises publiques, les administrateurs représentant les participants publics et les entreprises publiques ne peuvent être désignés simultanément auprès de plus de trois conseils d'administration ou conseils d'entreprise.

Art. 13. - Un membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration concerné.

Il ne peut s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le président du conseil d'administration doit en informer le Ministère de tutelle sectorielle et le ministère du développement économique dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Art. 14. - Les conseil d'administration des entreprises publiques doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat, au ministère de tutelle sectorielle et au ministère du développement économique.

Cet ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sus indiqué.

Art. 15. - Les représentants des participants publics et des entreprises publiques aux conseils d'administration et aux assemblées générales des entreprises publiques peuvent, pour l'exécution de leur mission, demander communication de tous les documents nécessaires.

Art. 16. - Sous réserve des dispositions particulières prévues par certains statuts ou par la réglementation en vigueur relative à l'organisation de l'entreprise publique concernée, les délibérations du conseil d'administration ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 17. - Le président du conseil désigne un cadre de l'entreprise pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise et cosignées par le président du conseil et un administrateur.

Le président du conseil et deux administrateurs au moins signent des copies ou des extraits des procès verbaux pour être opposables aux tiers.

CHAPITRE III

Des conditions de nomination et des attributions des mandataires spéciaux des entreprises publiques

Art. 18. - Le mandataire spécial a pour mission de défendre les intérêts de l'Etat tant pour les décisions ordinaires que pour les décisions extraordinaires relevant de l'assemblée générale.

Les entreprises publiques doivent mettre à la disposition des mandataires spéciaux tous les documents nécessaires pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Art. 19. - Le mandataire spécial est choisi parmi les agents publics de la catégorie " A " en activité ayant au moins cinq ans de service effectif dans le secteur public.

Art. 20. - Le mandataire spécial est nommé par arrêté conjoint du ministère du développement économique et du ministre chargé de la tutelle sectorielle sur proposition du ministre du développement économique.

CHAPITRE IV

Des obligations mises à la charge des entreprises publiques

Art. 21. - Les conseils d'administration des entreprises publiques doivent arrêter leur contrat-programme au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement.

Art. 22. - Les conseils d'administration doivent arrêter, au plus tard fin août de chaque année, des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement.

Art. 23. - Les états financiers sont établis et arrêtés par les conseils d'administration au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable.

Art. 24. - Les procès verbaux des réunions des conseils d'administration doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Art. 25. - Les entreprises publiques doivent communiquer au Ministère de tutelle sectorielle et au Ministère du développement économique les documents suivant :

- les contrats programmes et les rapports annuels de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,

- les procès-verbaux des réunions des conseils d'administration et des assemblées générales,

- les états mensuels de la situation des liquidités.

Arrêtés à leur échéances ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 26. - Les entreprises publiques communiquent, pour information, au Ministère des finances, les documents suivant :

- les contrats programmes,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- les états mensuels de la situation des liquidités.

Arrêtés à leur échéances ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 27. - Les ministères de tutelle sectorielle communiquent à la chambre des députés les documents ci-après, relatifs aux entreprises publiques qui en dépendent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de leur approbation :

- les contrats-programmes,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- les rapports de certification légale des comptes.

Art. 28. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques, et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises.

Art. 29. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge.

Le Président de la République.

Sur proposition du Ministre du Développement Economique.

Vu la loi N° 89-9 du 1er Février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi N° 94-102 du 1er Août 1994 et la loi N° 96-74 du 29 Juillet 1996 et notamment ses articles 12, 33-7, 33-9 et 33-11,

Vu le décret N° 89-378 du 15 Mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques, et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret N° 96-270 du 14 Février 1996 fixant les attributions du Ministère du Développement Economique tel que modifié et complété par le décret N° 96-1225 du 1er Juillet 1996,

Vu le décret N° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu l'avis du Premier Ministre,

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrète :

Article Premier. - Le présent décret définit la tutelle et les modalités de son exercice sur les établissements publics à caractère non administratif tels que définis par l'article 33 (7) de la loi 89-9 du 1er Février 1989, les modalités d'approbation de leurs actes de gestion, les modes et les conditions de désignation des membres des conseils d'entreprises et fixe les obligations mises à leur charge.

CHAPITRE I

De la tutelle des établissements publics à caractère non administratif définis dans l'article 33-7 de la loi n° 89-9

Art. 2. - Sous réserve des dispositions des textes législatifs et réglementaires qui leur sont spécifiques, les établissements publics à caractère non administratif, sont soumis à la tutelle du ministère chargé du secteur d'activité, et ce, conformément aux modalités fixées par le présent décret.

Art. 3. - La tutelle des établissements publics à caractère non administratif, tels que définis par l'article 33-7 de la loi 89-9 du 1er Février 1989, consiste en l'exercice par l'Etat des principales attributions suivantes :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale, et en plus des actes de gestion soumis à approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne aussi le suivi de la gestion et du fonctionnement des établissements publics à caractère non administratif concernés.

Art. 4. - Les établissements publics à caractère non administratif élaborent des contrats-objectifs quinquennaux couvrant les périodes des plans de développement et s'insérant dans leurs orientations et leur contenu.

Ces contrats-objectifs sont signés, après leur étude, par le ministre chargé de la tutelle sectorielle et par le directeur général de l'établissement public concerné.

Le suivi de l'exécution des contrats-objectifs est assuré lors de l'examen des budgets prévisionnels. Des rapports annuels d'évaluation sont communiqués, à cet effet, au Ministère de Tutelle Sectorielle et au Ministère du Développement Economique.

Art. 5. - Les établissements publics à caractère non administratif, élaborent des budgets prévisionnels annuels s'insérant dans les orientations et le contenu des contrats-objectifs.

Ces budgets sont approuvés par décision du Ministre chargé de la Tutelle Sectorielle après leur examen en coordination avec les parties concernées.

Art. 6. - Les états financiers sont approuvés par décision du Ministre chargé de la Tutelle Sectorielle sur la base du rapport du réviseur des comptes établi à cet effet.

Art. 7. - Le Ministère de Tutelle Sectorielle assure l'examen des questions suivantes :

- les statuts particuliers
- les tableaux des classifications des emplois
- les régimes de rémunération
- les organigrammes
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels
- les lois des cadres
- les augmentations salariales
- le classement des établissements publics et la rémunération de leurs directeurs généraux

Ces documents sont transmis au Ministère du Développement Economique, pour avis, et présentation à l'approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II

Du mode et des conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise

Art. 8. - Dans la mesure où les lois spécifiques à certains établissements publics à caractère non administratif, tels que définis par l'article 33-7 de la loi N° 89-9 du 1er Février 1989, ne prévoient pas des dispositions contraires, les membres des conseils d'entreprise sont nommés par arrêté du ministre chargé de la tutelle sectorielle, sur proposition des parties concernées.

Art. 9. - Les membres des conseils d'entreprise sont choisis en raison de leur profil et de leur expérience, soit parmi les agents publics de la catégorie "A" en activité, ou en retraite, soit parmi les personnalités tunisiennes ayant exercé une charge publique, et ce, depuis au moins cinq ans, pour tous les cas précités.

Art. 10. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à certains établissements publics à caractère non administratif, les membres des conseils d'entreprise des établissements publics ne peuvent être désignés que pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

En outre, ces membres ne peuvent être nommés simultanément auprès de plus de trois conseils d'entreprise ou de conseils d'administration.

CHAPITRE III

Des obligations mises à la charge des établissements publics à caractère non administratif

Art. 11. - Le directeur général arrête le contrat-objectif et le soumet au conseil d'entreprise au plus tard avant le 31 Mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement.

Art. 12. - Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 Août de chaque année.

Art. 13. - Le directeur général arrête les états financiers et les soumet au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable.

Art. 14. - Les procès-verbaux des réunions des conseils d'entreprises doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 15. - Les établissements publics à caractère non administratif doivent communiquer au ministère de tutelle sectorielle et au ministère du développement économique, les documents ci-après :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès verbaux des conseils d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Arrêtés à leurs échéances respectives ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 16. - Les établissements publics à caractère non administratif tels que définis par l'article 33(7) de la Loi 89-9 du 1er février 1989 susvisée communiquent, pour information, au ministère des finances les documents ci-après :

- les contrats-objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Ces documents doivent être communiqués suivant les délais indiqués dans le dernier paragraphe de l'article 15 du présent décret.

Art. 17. - Les ministères de tutelle sectorielle communiquent à la chambre des députés les documents ci-après, relatifs aux établissements publics à caractère non administratif qui en dépendent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de leur approbation :

- les contrats-objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes.

Art. 18. - Les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du chapitre 4 du décret n° 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises.

Art. 19. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 94-29 du 21 février 1994 et la loi 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents, des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment ses articles 11 (bis) et 33 (11),

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion ; à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions des articles 11 (bis) et 33 (11) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-visée, le présent décret fixe les conditions et les modalités du recrutement direct.

CHAPITRE I

Les conditions du recrutement direct

Art. 2. - Nonobstant les dispositions réglementaires contraires prévues par les statuts particuliers et les conventions collectives régissant les agents des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif, il peut être dérogé à la règle de recrutement par concours, pour nécessité impérieuse de travail, dans les cas fixés par le présent décret.

Art. 3. - Les cas pouvant s'insérer dans le cadre de l'article deux du présent décret sont les suivants :

- les travaux à entreprendre en urgence et la réalisation des réparations imprévues, rendus nécessaires suite à des circonstances exceptionnelles,

- un surcroît extraordinaire de l'activité,

- la réalisation des travaux saisonniers.

Ces recrutements se font par contrat dont la durée ne peut excéder la période nécessaire pour effectuer les travaux sus-mentionnés.

Dans tous les cas, la durée du contrat ne peut dépasser une année.

Art. 4. - Si le concours organisé par l'entreprise publique ou l'établissement public à caractère non administratif n'a pas donné lieu à l'admission du nombre nécessaire pour pourvoir aux vacances ; ou en cas de vacances imprévues de poste entravant le fonctionnement normal du travail, il peut y avoir recours au recrutement direct par contrat dans les limites des besoins, et ce, pour une période ne dépassant pas une année non renouvelable.

CHAPITRE II

Les modalités du recrutement direct

Art. 5. - L'autorité de tutelle doit être informée, dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date d'embauche effective, des recrutements prévus par l'article trois du présent décret, et ce, en vue d'en assurer le suivi.

Art. 6. - Les recrutements prévus par l'article quatre du présent décret sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle concernée.

Art. 7. - Les recrutements prévus par l'article quatre du présent décret se font dans la limite des postes prévus par l'organigramme et la loi des cadres dûment approuvés.

Art. 8. - Le Premier ministre, Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la république tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 97-571 du 31 mars 1997, modifiant et complétant le décret n° 96-634 du 15 avril 1996, portant institution d'un prix au profit de l'entreprise qui s'est distinguée par son activité culturelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 96-634 du 15 avril 1996, portant institution d'un prix au profit de l'entreprise qui s'est distinguée par son activité culturelle ;

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture ;

Vu l'avis du ministre des affaires sociales ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier. - L'article 6 du décret susvisé n° 96-634 du 15 avril 1996 est abrogé et remplacé comme suit :

Art. 6 (nouveau). - Une commission consultative est instituée au ministère de la culture et a pour mission de choisir la meilleure

entreprise qui se distingue par ses activités culturelles, oeuvre pour l'encadrement culturel des travailleurs y exerçant et à les pourvoir en produit culturel.

La commission comprend les membres suivants :

- un président, désigné parmi les personnalités culturelles ayant une notoriété particulière dans les milieux culturels,

- un représentant du ministère de la culture : rapporteur,

- un représentant du ministère de l'intérieur : membre,

- un représentant du ministère des finances : membre,

- un représentant du ministère des affaires sociales : membre,

- deux membres, désignés parmi les personnalités culturelles connues par leur compétence et leur rayonnement dans le domaine des lettres ou des arts ou de l'animation culturelle.

Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre de la culture pour une période d'un an, sur proposition des ministres concernés pour les représentants des ministères.

Le ministre de la culture peut inviter toute personne, dont il juge la contribution utile, à participer à titre consultatif aux travaux de la commission.

La commission se réunit une fois par an, en vue de choisir la meilleure entreprise qui se distingue par ses activités culturelles.

Le choix est pris à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 2. - Il est ajouté au décret susvisé n° 69-634 du 15 avril 1996, un article 3 bis ainsi qu'il suit :

Art. 3 bis. - Le ministre de la culture fixe les délais et les modalités de présentation des candidatures au prix, qui seront annoncés par voie de presse.

Art. 3. - Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 97-569 du 31 mars 1997, complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989 ;

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi des finances pour la gestion 1994 ;

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire ;

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45 tel que modifié par l'article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996 ;

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret n° 95-1736 du 25 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis des ministres des finances et de développement économique ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décète :

Article premier. - L'article 5, l'alinéa 2 de l'article 7 et les articles 12, 13 et 14 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 5 (nouveau). - Le ministre de l'agriculture accorde les aides financières aux organismes et entreprises prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent décret après avis de la commission consultative instituée par l'article 7 du présent décret.

Les aides financières accordées au profit des unités de pêche et des entreprises d'aquaculture pour la réalisation des opérations de mise à niveau prévues à l'alinéa 2 de l'article premier du présent décret doivent faire l'objet d'une décision du gouverneur sur proposition de la commission régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.

Art. 12 (nouveau). - Les aides financières du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour la réalisation des opérations de mise à niveau du secteur de la pêche et de l'aquaculture prévues à l'article 9 du présent décret, sont servies comme suit :

1 - Pour les investissements matériels : les primes sont servies selon les modalités et les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.

2 - Pour les investissements immatériels : les primes sont servies en une seule tranche et ce après l'achèvement de la réalisation des opérations d'investissement.

Lesdites primes sont servies sur la base d'un constat établi par les services des commissariats régionaux au développement agricoles.

Art. 13 (nouveau). - Sauf cas de force majeure, les bénéficiaires sont déchus de leurs droits aux primes prévues par la décision d'octroi des aides financières, en cas de non commencement d'exécution du programme de la mise à niveau dans un délai d'un an à partir de la date de signature de ladite décision.

Art. 14 (nouveau). - Sauf cas de force majeure, la non exécution, partielle ou le non respect du programme de mise à niveau objet de la décision d'octroi des aides financières entraîne la déchéance partielle du droit du bénéficiaire aux avantages partiels des primes par le présent décret.

La déchéance totale entraîne le remboursement total de toutes les primes, la déchéance partielle entraîne le remboursement partiel des primes et ce en rapport avec ce qui a été réalisé.

La déchéance du droit du bénéficiaire à la prime de la mise à niveau tel que fixée à l'article 9 du présent décret est effectuée par décision du gouverneur territorialement compétent après avis de la commission régionale d'octroi d'avantages prévues à l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé qui doit préalablement entendre le bénéficiaire concerné dûment convoqué.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 97-570 du 31 mars 1997.

Monsieur Hasnaoui Zaidi, ingénieur général est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Ben Arous et ce à compter du 22 novembre 1996.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.

Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

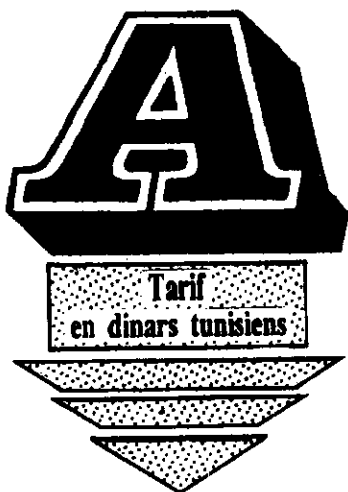
NUMERO LIVRE ET PRENOMS DU TITULAIRE A V C I R ANNEE DEPOSE						

CE30845	S	*KAMEL EL AKREMI	*	3,145	*	1979
CE30849	M	*EL HEDI ZEMNI	*	3,079	*	1979
CE30865	N	*RABHI ABDEVABI E MOHAMED	*	8,097	*	1979
CE30868	S	*CHEOLI B CHAABANE	*	5,669	*	1979
CE30885	K	*LAZAAR B MOHD E ALI CUERCHI	*	11,468	*	1979
CE30893	U	*EL HATHROUBI MOHD E AHMED E AMAR	*	3,459	*	1979
CE30908	K	*MOHD B JABALLAH EL ACHHEE	*	25,480	*	1979
CE30909	L	*IAMMAMI RAJAH	*	2,894	*	1979
CE30911	A	*KEZDEGLI RIDHA	*	4,240	*	1979
CE30926	E	*FERCHICHI ABDERRAHMAN E AMER	*	15,217	*	1979
CE30936	R	*MZOUZI MOULEI	*	5,985	*	1979
CE30947	C	*NASR B AHMED E MOHAMED E NASR	*	4,803	*	1979
CE30949	E	*MOHITAR MESSAOUDI	*	11,172	*	1979
CE30971	D	*HABIBA BT ALFA JOUINI	*	19,587	*	1979
CE30986	V	*SAMRA ZOUAGHI F MOHSEN ECUHACUEL	*	5,254	*	1979
CE30988	X	*ALI B ABDALLAH E SALAH	*	3,145	*	1979
CE31000	K	*MOHAMED NAJIB EFFAHEN	*	3,055	*	1979
CE31004	P	*ZINA EL AYACHI F KAMEL MOUIR	*	31,993	*	1979
CE31020	G	*EZZEDDINE B ABDALLAH	*	3,147	*	1979
CE31022	J	*MADAME FATMA ZOHRA MESSAOUD	*	4,469	*	1979
CE31033	M	*ABAREK B HADJ FALAH FAFICHI	*	44,410	*	1979
CE31052	K	*EL GHARBI FETHI E HANOUR B MOHD	*	3,662	*	1979
CE31100	U	*SAIDANI MALIKA	*	3,443	*	1979
CE31101	V	*TACOUK FERCHICHI	*	26,397	*	1979
CE31122	T	*EL AGUINI NOUREDDINE E ABOUSSA	*	8,806	*	1979
CE31124	V	*MOHD B LAHBIE CHALLEE	*	3,159	*	1979
CE31140	M	*MONSI B MOHD E AMER CUERCHI	*	3,047	*	1979
CE31145	T	*JASRI TUFANA F NASRI CLEY	*	3,409	*	1979
CE31148	A	*ZALAOUI SALAH E MOHD SALAH	*	3,026	*	1979
CE31179	E	*BOUZOLTA ZAHIA F AMOUR MIL	*	9,003	*	1979
CE31187	N	*MEHERZIA B SALEM	*	3,035	*	1979
CE31214	T	*HOUINE B BELGACEN KAFFAGA	*	101,067	*	1979
CE31224	D	*GRAMI DHABBI	*	6,224	*	1979
CE31231	L	*ELALMI REBEH F MOHD LATLATI	*	3,047	*	1979
CE31247	D	*AMARA B TAHAR NEFZI	*	25,131	*	1979
CE31255	M	*EL ALLOU SALAH E MOHAMED E HETTER	*	12,559	*	1979
CE31270	D	*SOUSSEI KHEMAIES E MOHAMED	*	16,860	*	1979
CE31287	X	*BEJAOUI MABROUK F MOHD ELALI	*	3,762	*	1979
CE31318	F	*MOHD B MOSBAH E SALEM	*	3,661	*	1979
CE31334	Y	*ARFAOUI ALI	*	3,909	*	1979
CE31364	F	*BOLOHNAK RAFIK FANADI E FADI A	*	19,869	*	1979
CE31379	X	*ABDALLAH B AMAR SEMICUEI	*	6,934	*	1979
CE31394	A	*ACUZI SARBA	*	5,507	*	1979
CE31398	T	*ABDELHAMID HAJRI	*	5,929	*	1979
CE31406	B	*AMMAR ALLOUACI	*	4,821	*	1979
CE31442	R	*JOURI BEN SADOE EL CUERCHI	*	3,033	*	1979
CE31465	R	*BENNANI TAHAR E JOUANI	*	16,529	*	1979
CE31476	C	*ABDELHEDI FAROUK	*	5,399	*	1979
CE31502	F	*ABDELJIL B SLIMAN CULEL AMER	*	3,601	*	1979
CE31536	T	*AMIDA RACHID	*	3,875	*	1979

NUMERO	LIVRE	NOMS	ET	PRENOMS	DU	TITUL	DATE	A	V	D	R	ANNEE	DEPOT
CE32536	E	*NASREDDINE	B	AMEL	EL	MOULEFI	*	3,964	*			1979	
CE32543	M	*RTI MA	ABDELHAFICH	ALI	MEYAT		*	5,997	*			1979	
CE32550	V	*MEFTAH	E	MOHD	E	MEFTAH	KHECHER	*	6,488	*		1979	
CE32576	Y	*KHLIFI	JAMILA				*	12,263	*			1979	
CE32583	F	*ABDALLAH	FERCHICH				*	3,222	*			1979	
CE32588	L	*YAHYA	NACEUR				*	3,679	*			1979	
CE32592	R	*CHAKER	B	MOHD	E	KHEMAIS	KHEMELI	*	3,411	*		1979	
CE32604	O	*MAJOUJI	AMEL				*	4,254	*			1979	
CE32607	G	*NAJIB	ASKRI				*	3,525	*			1979	
CE32612	M	*SASSI	BOUZAFANE				*	3,469	*			1979	
CE32614	P	*FAROUK	B	MOHD	E	LAKEI	OUFSLAT	*	8,690	*		1979	
CE32620	W	*SOLTANI	REBAH	ET	MEHAMED		*	9,988	*			1979	
CE32625	B	*MASSADOU	AICHA	ET	FASSEN		*	8,743	*			1979	
CE32650	O	*SLAMA	MAHMOUD	E	FREJ		*	3,459	*			1979	
CE32653	G	*JEMAIEL	HAJER	F	MOHDI	CHEFIF	*	3,859	*			1979	
CE32655	J	*FAKHREDDINE	LAJNEF	E	MOHD	E	FAMIE	*	3,812	*		1979	
CE32678	J	*SINI	NINI	LASAAAD			*	4,471	*			1979	
CE32683	P	*SASSI	B	NAJIB	METACUA		*	4,885	*			1979	
CE32690	X	*ABDALLAH	TLILI				*	6,626	*			1979	
CE32708	S	*ABDALLAH	B	JILANI	FIAT		*	4,970	*			1979	
CE32710	U	*MABARKA	TRABELSI				*	6,290	*			1979	
CE32720	E	*KHEMAIS	B	MABROUK	E	KANNA	*	3,183	*			1979	
CE32721	F	*BERRICHE	AMEL	E	MOHD		*	25,934	*			1979	
CE32729	P	*JILANI	CHAOJACHI				*	6,771	*			1979	
CE32771	K	*FATMA	ZAGHOJANI	F	TACOUFIK	BEJ	*	16,138	*			1979	
CE32779	U	*MOUNIRA	BEN	SMA			*	9,591	*			1979	
CE32788	D	*DEROUICHE	MAHMOUD	E	TAFAR		*	4,006	*			1979	
CE32804	W	*MAJOUSSI	NOURA	ET	YOUSSEF		*	5,688	*			1979	
CE32806	Y	*CHAOJACHI	RICHA	E	FREJ	E	MOHD	*	4,892	*		1979	
CE32815	H	*DALILA	ATTABI	F	MOHD	E	KHEMAIS	*	3,182	*		1979	
CE32821	P	*KHEMAIS	E	AYED			*	4,096	*			1979	
CE32826	V	*HEDI	B	MAKTOUF	E	FAOU	SAAD	*	4,472	*		1979	
CE32831	A	*MOHD	TAHAR	MANAI			*	7,350	*			1979	
CE32836	F	*FADHEL	HABOUBI				*	3,071	*			1979	
CE32838	H	*ABDALLAH	AYAT				*	4,121	*			1979	
CE32856	G	*AMOR	B	HAMDA	E	AMARA	KECHEROU	*	9,382	*		1979	
CE32861	H	*HABIB	HANNACHI				*	4,019	*			1979	
CE32864	L	*ABDELHAK	HEDI	E	ALI		*	2,959	*			1979	
CE32869	S	*MOHD	B	ALI	ALCUI		*	4,294	*			1979	
CE32883	G	*AGUISSI	MOHD	E	KLIFFA	E	AMEL	*	3,396	*		1979	
CE32888	M	*GANDIL	B	ALI	SOLTANI		*	3,053	*			1979	
CE32913	P	*ABDELMAJID	B	MEC	E	MAFIEN		3,181	*			1979	
CE32919	W	*TEKARI	SLAHEDDINE	E	MEHAMED		*	3,489	*			1979	
CE32930	H	*BECHEK	ZLITNI				*	22,860	*			1979	
CE32931	J	*SAADJADI	FETHI	E	SAOCH		*	2,926	*			1979	
CE32939	T	*OUEJASSI	YOUSSEF				*	3,464	*			1979	
CE32950	E	*TRABELSI	MOHCEN	E	SALAH		*	3,072	*			1979	
CE32976	H	*NEJIB	SELLAMI				*	4,731	*			1979	
CE32981	N	*GASMI	ACNIA	ET	MOHD	AMAR	*	7,837	*			1979	
CE32982	P	*ALISSA	B	SALAH	BEGLOUA		*	7,401	*			1979	

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 8 avril 1997 "



Année 1997

BONNEMENT

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

**PAYS
DU MAGHREB ARABE**

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des
bureaux de vente ci-après :

- 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - tél. : 349.637
- 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - tél. : (03) 225.495
- 3000 - Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 0,5 - tél. : (04) 236.750

*Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par
virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :*

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) 04 1020 024047001997 - 74
S.T.B. (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 10041 25 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinar + 1% F.O.D.E.C.